



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

REGISTRO GENERALE N. 1019 del 01/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 del 25/06/2026

PROPOSTA N. 1819 del 24/06/2026

OGGETTO: Autorità di gestione di PON e POC "P. Operativo Complementare Legalità 2014-2020. Progetto Videosorveglianza Urbana 3. Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 ed impegno spesa. CUP C87G24001540001 - CIG BB65FC482D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina del Settore Vigilanza e sicurezza Urbana n. R.G. 666 del 04/05/2026 è stato disposta l'approvazione del progetto esecutivo denominato "Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020. Progetto Videosorveglianza Urbana 3. Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio comunale" e l'indizione della gara, sul portale Me.PA tramite RdO, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di gara di € 320.920,02 esclusa IVA:
 - Importo lavori soggetto a ribasso: € 315.316,46;
 - Costi sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.603,56;
- data 06/05/2026 è stata avviata, sul portale acquistiinretepa.it, la RdO n. 6284763 aperta a tutti;
- negli atti di gara della predetta RdO è stato previsto che:
 - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, con l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale;
 - il calcolo della soglia di anomalia sarebbe stato effettuato secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 10 offerte da parte degli operatori economici precedendo successivamente alla definizione della procedura di gara;

Visti i verbali di gara n. 1 del 22/05/2026, n. 2 del 23/05/2026, n. 3 del 27/05/2026 e n. 4 del 28/05/2026;

Vista la proposta di aggiudicazione della RdO formulata dal Responsabile di procedimento, S.Ten Luigi Muraca, per l'affidamento dell'intervento di cui in oggetto in favore dell'operatore economico Edil Service Talarico s.r.l., con sede in trav. Monsignor Giovanni Apa, 61 88100 Catanzaro (CZ), C.F./P.IVA 03067680797. che ha presentato un ribasso pari al 25,73%;

Rilevato che sono state svolte le verifiche ex art. 94, 95, 99 e 100 del Codice dei Contratti, nei confronti dell'o.e. Edil Service Talarico s.r.l., con sede in trav. Monsignor Giovanni Apa, 61 88100 Catanzaro (CZ), C.F./P.IVA 03067680797, come da documentazione acquisita in corso di validità e che si conserva agli atti:

- a. assenza motivi ostativi in merito al comma 1 dell'art. 94 del Codice Contratti;
- b. è stato acquisito il DURC numero protocollo INPS_50985033 data richiesta 03/06/2026 scadenza validità 01/10/2026 da cui risulta la regolarità della ditta;
- c. in ordine al comma 2 dell'art. 94 del Codice dei Contratti dalla consultazione dell'Elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) tenuto dalla competente Prefettura - UTG di Catanzaro,
- d. la verifica dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice dei Contratti non ha evidenziato motivi ostativi alla partecipazione;
- e. non sono state rilevate le violazioni previste dal comma 6 dell'art. 94 del Codice dei Contratti;
- f. assenza dell'obbligo previsto dalla Legge 68/99 (art. 94 comma 5 lett. b), in materia di assunzioni obbligatorie in quanto l'o.e. non occupa più di 15 dipendenti, come dallo stesso autodichiarato nella domanda di partecipazione;
- g. assenza di scioglimenti o procedure concorsuali (art. 94 comma 5 lett. d), come attestato dalla visura camerale;
- h. non sono risultati motivi ostativi alla partecipazione con riferimento alle ipotesi previste dal comma 5, lett. a), e), f) del Codice dei Contratti e che, in particolare è stata accertata l'assenza di sanzioni interdittive in capo all'o.e. e l'insussistenza di iscrizioni pregiudizievoli al Casellario riservato ANAC;
- i. non sono risultati motivi ostativi alla partecipazione con riferimento alle ipotesi previste dai comma 1 e 2 dell'articolo 95 del Codice dei Contratti;
- j. in merito ai requisiti di ordine speciale (art. 100, comma 4 del Codice dei Contratti), l'o.e. è in possesso dell'attestazione Qualificazione SOA con n. 62435/17/00, rilasciata dall'Organismo di Attestazione Soatech S.p.A., con data rilascio attestazione originaria il 21/11/2023, data rilascio attestazione in corso il 03/02/2026, scadenza validità verifica triennale 20/11/2026, scadenza validità quinquennale il 20/11/2028, per la categoria OS5, "Impianti pneumatici e antintrusione" e per la categoria OS19 "Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento";

Dato pertanto atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate d'ufficio che hanno consentito di accertare il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale auto dichiarati in sede di gara, dal suddetto O.E. come da documentazione e/o certificazione acquisita e custodita agli atti del fascicolo;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei verbali di gara su richiamati, nonché di dover disporre, a norma dell'art. 17 comma 5 del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione efficace dell'appalto di che trattasi, in favore dell'O.E. Edil Service Talarico s.r.l.”;

Accertato che la copertura finanziaria della spesa in argomento è garantita sul capitolo 4592/0 piano dei conti 2.02.01.04.002 - bilancio 2026/2028;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) e comma 4 e dell'art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 alla procedura di affidamento in oggetto non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il CUP: **C87G24001540001**;
- per la procedura di affidamento oggetto del presente atto è stato acquisito il CIG: **BB65FC482D**;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. n.197 del 06/06/2025 e il relativo aggiornamento;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il D.Lgs. n.36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 15/18;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 06/06/2025;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22.05.2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale Consiglio n. 34 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 ad oggetto " Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 Aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei Flussi Finanziari come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n.217 del 17/12/2010 a seguito della quale è stato acquisito il Codice Identificativo Gara - CIG N° **BB65FC482D**;

DETERMINA

1. **di richiamare** e approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** i verbali di gara richiamati in premessa e la proposta di aggiudicazione formulata dal responsabile della procedura di affidamento;
3. **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei Contratti, la RdO sul Me.PA n.6284763 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto in favore dell'operatore economico Edil Service Talarico s.r.l., con sede in trav. Monsignor Giovanni Apa, 61 88100 Catanzaro (CZ), C.F./P.IVA 03067680797 per l'importo complessivo di € 239.789,09 oltre IVA, di cui:
 - € 234.185,53 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 25,73%, comprensivi di:
 - € 28.445,28 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;
 - € 2.500,00 per oneri della sicurezza aziendali interni;
 - € 5.603,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

4. **di rimodulare** il quadro economico a seguito delle risultanze di gara:

A. Importo dei lavori

A.1.1	Importo a corpo soggetti a ribasso	€	315.316,46	
A.1.2	Ribasso (25,73%)	€	81.130,93	
A.1.3	Importo dei lavori al netto del ribasso	€	234.185,53	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Non soggetti a ribasso)	€	5.603,56	
Totale importo dei lavori al netto del ribasso (A.1.3+A.2)		€	239.789,09€	239.789,09

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese Generali

B.1	Direzione dei Lavori, Misure, Contabilità, Certificato di regolare Esecuzione	€	14.862,36	
B.2	Casse previdenziali su spese tecniche (4% su B1)	€	549,49	
B.3	Incentivo R.U.P. 2% di A	€	6.418,40	
B.4	IRAP su incentivo RUP (8,5% del 2% di A)	€	545,56	
B.5	Spese per gara, contributo AVCP, allacci, ecc.	€	7.394,89	
Totale Spese Generali (B1+B2+B3+B4+B5)		€	29.815,71€	29.815,71
C.1	I.V.A. sui lavori al 22% (di A)	€	52.753,60	
C.2	I.V.A. su (B1+B2) al 22%	€	3.400,51	
Totale IVA (C1+C2)		€	56.154,11€	56.154,11
D.	Imprevisti ed arrotondamenti	€	4.615,44€	4.615,44
E.	Economie di gara	€	98.979,73€	98.979,73
TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)			€	429.354,08

6. **di dare atto che** l’importo complessivo per l’esecuzione dell’intervento di cui in oggetto pari ad € 429.354,08 risulta essere stato, con Determina del Dirigente del Settore Tecnico R.G. n. 666 del 04/05/2026:

- per euro 429.104,08 prenotato sul capitolo di bilancio n. 4592/0 esercizio finanziario 2026 piano dei conti 2.02.01.04.002 - bilancio 2026/2028;
- per euro 250,00 impegnato in favore di ANAC sul capitolo di bilancio n. 4592/0 esercizio finanziario 2026 piano dei conti 2.02.01.04.002 - bilancio 2026/2028;

7. **di impegnare** l’importo complessivo di € 311.516,98 sul capitolo di bilancio n. 4592/0 esercizio finanziario 2026 piano dei conti 2.02.01.04.002 - bilancio 2026/2028, secondo il quadro economico rimodulato a seguito di gara come segue:

- l’importo di € 292.542,69 inclusa IVA, in favore dell’impresa Edil Service Talarico s.r.l., per l’esecuzione dei lavori;
- l’importo di € 6.963,96 per incentivi e IRAP pari all'8,5%;
- l'importo di € 7.394,89 per spese di gara, contributi ANAC, allacci, ecc.;
- l'importo di € 4.615,44 per imprevisti;

8. **di prevedere**, per le somme da liquidare con successivo atto, il seguente cronoprogramma di spesa:

FASE	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA	SPESA PREVISTA
I SAL	15/07/2026	15/08/2026	€ 110.000,00
II SAL	15/08/2026	15/09/2026	€ 110.000,00
STATO FINALE	20/09/2026	30/09/2026	€ 72.542,69
incentivi e altre liquidazioni	15/07/2026	01/11/2026	€ 18.974,28

9. **di autorizzare il RUP** S.Ten. Luigi Muraca, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023 a procedere agli adempimenti necessari per la stipula del contratto ovvero ai sensi dell’art. 50,

comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 all'esecuzione anticipata del contratto qualora ricorrano motivi di urgenza;

10. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
11. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
12. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 16 d.lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
13. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
14. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Dlgs n. 36/2023;
15. **di demandare** al responsabile del procedimento lo svolgimento degli adempimenti successivi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1819 del 24/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 30/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 46 del 25/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	4592	496	1	03	01	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	292.542,69

a favore di:

Codice	Fornitore
16663	EDIL SERVICE TALARICO S.R.L.

--	--

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 ed impegno spesa. CUP C87G24001540001 - CIG BB65FC482D	

2026	4592	498	1	03	01	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	545,56
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
ACCANTONAMENTO FONDO	

2026	4592	499	1	03	01	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	4.615,44
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------	----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
IMPREVISTI	

2026	4592	497	1	03	01	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	6.418,40
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------	----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
INCENTIVI	

2026	4592	500	1	03	01	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	7.144,89
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------	----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
SPESE GARA ALLACCI	

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.